

PLIEGO DE PETICIONES PARA LA REVISION DEL CONTRATO
COLECTIVO DE TRABAJO FORMALIZADO ENTRE LA EMPRESA INGENIO
LA CABAÑA Y EL SITRACABAÑA.

CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO
CAPITULO UNO

NATURALEZA Y ALCANCE DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO

CLÁUSULA No. – 1. OBJETIVO Y FINALIDAD.

El presente Contrato Colectivo de Trabajo, en adelante "Contrato Colectivo" o "Contrato", que se celebra entre la Sociedad Ingenio La Cabaña, Sociedad Anónima de Capital Variable, que se abrevia Ingenio La Cabaña, S.A. de C.V., persona jurídica de derecho privado, con domicilio en el Municipio de El Paisnal, Departamento de San Salvador y el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de Empresa Ingenio La Cabaña, S.A. de C.V., que se abrevia SITRACABAÑA, asociación profesional con personalidad jurídica, con domicilio en el Municipio de El Paisnal, Departamento de San Salvador; tiene como objetivo regular durante su vigencia, condiciones que regirán la relación laboral, así como los derechos y obligaciones de la sociedad y del sindicato, todo ello con el fin de armonizar y dignificar las relaciones laborales entre el empleador y todos sus trabajadores y trabajadoras.

Para los efectos de este contrato la sociedad Ingenio La Cabaña, S.A. de C.V. podrá designarse como "el Ingenio" o "la Empresa" y el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de Empresa Ingenio La cabaña, S.A. de C.V., como "SITRACABAÑA" o "el Sindicato".

CLÁUSULA No – 2. CAMPO DE APLICACIÓN.

Las disposiciones de este contrato se aplicarán a todos los Trabajadoras y Trabajadores que presten sus servicios en y para el Ingenio. Para los trabajadores y Trabajadoras por contrato Individuales de trabajo, así como las disposiciones pertinentes de la legislación laboral vigente y las prestaciones sociales que la Junta

Directiva del Ingenio regule de manera especial a favor de sus trabajadores y trabajadoras, siempre y cuando se cumplan los requisitos para el goce de las prestaciones.

Cualquier disposición administrativa dispuesta en Reglamentos, Manuales, Políticas o de cualquier naturaleza, contraria a lo dispuesto en el presente contrato colectivo se considerará no escrita.

CLÁUSULA No.-3. RECONOCIMIENTO DEL SINDICATO, IRRENUNCIABILIDAD DE DERECHOS Y NO COACCIÓN.

El Ingenio reconoce y respeta sin ninguna reserva la personalidad jurídica y la titularidad del SITRACABANÑA., **en consecuencia tratará con sus representantes que estén debidamente acreditados de conformidad con la Ley y el presente Contrato; todos los asuntos de carácter colectivo e individual que afecten los intereses profesionales y derechos de sus trabajadores, que por razón de la relación de trabajo se garantiza en la Constitución de la República, el Código de Trabajo, el Reglamento Interno de Trabajo, este Contrato, Convenios Internacionales ratificados por el Salvador y demás leyes laborales vigentes;** conforme a los artículos 219 y 229 del Código de Trabajo, para actuar como único representante legítimo de todas las trabajadoras y los trabajadores afiliados a este, en aquellas cuestiones que afecten el interés profesional de los mismos.

Todo lo concerniente al cumplimiento del presente Contrato será tratado por el Ingenio y el Sindicato a través de sus representantes.

El Ingenio reconoce que los derechos consignados a favor de los trabajadores y trabajadoras son irrenunciables, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 52 de la Constitución de la República, los Convenios Internacionales de la Organización Internacional del Trabajo ratificados por la Republica de El Salvador y demás leyes aplicables.

El Ingenio y el SI TRACABANÑA reconocen y declaran que respetarán el derecho de libre sindicalización de los trabajadores y trabajadoras, consagrado en el artículo

204 el Código de Trabajo y los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo y no ejercerán ningún tipo de coacción a estos por el hecho de pertenecer o no al Sindicato, para cuyos efectos el Ingenio y el SITRACABANÑA se obligan a dar instrucciones a sus representantes patronales y a sus afiliados y afiliadas, respectivamente, a fin de dar entero cumplimiento a lo aquí dispuesto. El Ingenio y El Sindicato, se abstendrán de ejecutar por medios directos o indirectos, discriminaciones a los trabajadores y trabajadoras por su condición de sindicalizados o tomar represalias contra ellos y ellas por el mismo motivo, de acuerdo con lo dispuesto en las normas pertinentes.

La Empresa se obliga a transmitir o reiterar a sus representantes patronales, las instrucciones necesarias en el sentido que den buen trato a sus trabajadores y trabajadoras sean o no sindicalizados y a investigar cualquier queja al respecto y a sensibilizarlos e instruirlos sobre el tema de libertad sindical. Las conductas asumidas por los representantes patronales en contravención a lo aquí dispuesto obligan directamente a la Empresa.

CAPÍTULO DOS

CLÁUSULAS DE INDOLE ADMINISTRATIVO

CLÁUSULA No. – 4. RELACIONES DE INGENIO CON EL SINDICATO.

La administración de todas las áreas y negocios de la Empresa así como la administración, dirección, planificación, seguridad, ejecución y control de todas sus operaciones, la introducción de nuevos métodos de trabajo y también el derecho de establecer nuevas formas referentes a la operación de sus sedes, equipos y toda clase de bienes de la misma, quedan reservadas exclusivamente a la Empresa, **en el uso de dichas facultades la Empresa respetara los derechos de los trabajadores establecidos en la Ley y el presente Contrato. Sin embargo, los cambios que se introduzcan que de alguna forma alteren las condiciones generales o especiales de los trabajadores, se comunicara lo que corresponda previamente al Sindicato, a fin de que este verifique que no se desmejoran las condiciones o se vulneren los derechos de estos en el trabajo.** El Ingenio se

compromete a capacitar debidamente a los trabajadores y trabajadoras en la introducción de nuevas tecnologías o la reconvención laboral.

La selección y contratación de su personal operativo, lo hará en apego estricto a los criterios de participación **mediante una comisión que estará integrada por seis miembros, de los cuales tres serán designados por el Sindicato y tres por la Empresa, La comunicación escrita donde conste su designación, le servirá al miembro de credencial, siendo el periodo de sus funciones de un año, contando a partir de la fecha en que la Comisión mencionada quede integrada, lo que será dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que entre en vigencia el presente Contrato Colectivo de Trabajo.**

En la referida Comisión donde el Sindicato podrá hacer propuestas en el referido proceso; reconociendo que la facultad y decisión de contratar o no a una persona es exclusiva del Ingenio, de conformidad al Principio de libertad de Contratación. **En todo caso, y actuando en el marco de la responsabilidad social, el Ingenio contratará el 75% de su personal operativo proveniente de la comunidad que le circunda; y el 25% restante, podrá provenir de cualquier otra comunidad. Dentro del 25% mencionado se incluye a aquellos trabajadores que a la fecha de revisión de este Contrato, prestan servicios permanentes al Ingenio, en zafra o mantenimiento, independientemente de su domicilio.**

Ambas partes se comprometen a respetar los criterios de selección, evitando favorecer con privilegios a aquellas o aquellos por la razón **de** afinidad a cualquiera de las partes.

El Sindicato y la Administración Superior de la Empresa evaluarán periódicamente el nivel de desarrollo de las relaciones laborales. **Estas evaluaciones se llevarán a cabo, mediante reuniones trimestrales del más alto nivel por cada una de las partes, en coincidencia con el inicio y finalización de la zafra y del mantenimiento, pero se podrán realizar en cualquier momento a fin de evitar conflictos laborales.**

CLÁUSULA No. - 5. RESPETO MUTUO.

Los Trabajadores y las trabajadoras estarán en la obligación de respetar la dignidad de sus superiores jerárquicos acatando las órdenes e instrucciones que reciban de ellos o ellas, en lo relativo a la ejecución de sus obligaciones en el desempeño de las labores correspondientes a su cargo, manteniendo la mejor comunicación.

Así mismo los directores, gerentes, administradores y en general las jefaturas, encargados, coordinadores, responsables, contadores, financieros, vigilancia, seguridad física, entre otros, estarán en la obligación de respetar la dignidad de los trabajadores y trabajadoras, y guardaran el debido respeto consideración, no discriminando por condiciones políticas, sociales, religiosas, preferencias sexuales, por la condición de afiliadas y afiliados al Sindicato, ni por discapacidad, absteniéndose del maltrato físico, psicológico, verbal, acoso laboral o sexual.

En caso de fuerza mayor, caso fortuito o emergencias de cualquier naturaleza, como similares, A los trabajadores y trabajadoras, así como las y los afiliados y miembros de la Junta Directiva de SITRACABANÁ, acataran y apoyaran sin excusa alguna, las labores excepcionales que le sean encomendadas por sus superiores, **a efecto de enfrentar la emergencia**, finalizada la contingencia lo trabajadores y trabajadoras volverán a sus funciones habituales.

El Ingenio y el Sindicato, así como sus representantes patronales, las y los afiliados y miembros directivos, respectivamente, reconocen que les corresponde cumplir con sus obligaciones legales y abstenerse de realizar las prohibiciones dispuestas, en ambos casos en los artículos 29, 30, 31, y 32 del Código de Trabajo y demás disposiciones administrativas aplicables respectivamente, todo lo anterior salvo las excepciones legales o las establecidas en el presente Contrato.

CLÁUSULA No – 6. REPRESENTANTES PATRONALES Y/O EMPLEADOS Y EMPLEADAS DE CONFIANZA.

Para los efectos legales consecuentes, el Ingenio y el Sindicato reconocen como representantes patronales a las personas que se refiere el art. 3 del Código de Trabajo, principalmente las personas que desempeñan los siguientes cargos, cualquiera que sea denominación que se les dé:

Representantes patronales

- a) Presidencia.
- b) Vicepresidencia.
- c) Dirección Ejecutiva.
- d) Directores.
- e) Gerentes.
- f) Administradores.
- g) Jefaturas.
- h) Encargados.
- i) Coordinadores.
- j) Responsables.
- k) Contadores.
- l) Financieros.
- m) Vigilancia y Seguridad física.

Empleados de confianza

- a) Los Representantes patronales indicados en los literales del inciso anterior.
- b) Auxiliares Administrativas y administrativos

El Ingenio respetara el derecho a afiliarse al sindicato a todos los trabajadores y trabajadoras del Ingenio, incluyendo a los representantes patronales y/o empleados de confianza, sin embargo, por disposiciones legales estos no podrán ser miembros de la Junta Directiva del SITRACABANÑA, ni representantes sindicales en los lugares de trabajo.

CLÁUSULA No. - 7. ESTABILIDAD LABORAL.

Todos los trabajadores y trabajadoras en plazas de naturaleza administrativas, técnicas u operativas **que por la naturaleza de sus labores sean de carácter** permanentes, de acuerdo a la forma de contratación que la empresa **tiene**, gozarán de estabilidad laboral en su cargo.

Consecuentemente el Ingenio garantiza la estabilidad laboral de los trabajadores y trabajadoras, en armonía con lo establecido en el presente contrato colectivo de trabajo y en los convenios internacionales que en materia de trabajo han sido ratificados por El Salvador.

En ese orden, no podrá ser objeto de despido, todo trabajador o trabajadora que padezca de enfermedades crónicas incapacitantes que requieren controles médicos frecuentes, rehabilitación o que necesiten una atención técnica y médica especializada, previa validación de su médico tratante.

No pudiendo por estas causas ser objeto de descuentos en sus salarios. Dicha garantía de estabilidad laboral, comenzara a partir de haberse emitido el diagnostico medico correspondiente y se extenderá tres meses después de haberse concluido el tratamiento médico respectivo, salvo las causales establecidas en el Artículo 50 del Código de Trabajo. (Art. 308 - A del C.T)

El cambio de nominación del Ingenioo **la sustitución patronal en cualquiera de sus expresiones**, no será causal de terminación de la relación laboral no afectara los derechos, prestaciones sociales y beneficios de los trabajadores y trabajadoras originados por la prestación de sus servicios en el Ingenio, salvo que aquellos fuesen mejores a los que establece el presente contrato.

En cuanto a los juicios o conflictos laborales pendientes en caso de sustitución patronal, se estará a lo preceptuado en el artículo 609 del Código de Trabajo.

La empresa otorgara en concepto de préstamo hasta el 80% correspondiente al pasivo laboral de sus trabajadores; para ello, el trabajador interesado presentará la solicitud correspondiente, la cual le será resuelta

favorablemente a más tardar dentro de los cinco días hábiles de la solicitud. El trabajador que solicite el préstamo correspondiente al porcentaje antes citado de su pasivo laboral, pague dicho monto sin intereses sobre el monto recibido en un periodo no mayor a siete años y no resultará afectado en su estabilidad laboral ni en ninguno otro de sus derechos ya sea que la antigüedad sirva o no de base para el ejercicio de tal derecho.

Si existiera algún cambio en la Legislación en cuanto a materia de pasivo laboral, la Empresa actuará conforme a lo establecido en la referida legislación.

CLÁUSULA No.- 8. DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS POR CONTRATO.

Los contratos individuales de trabajo, que de conformidad a la cláusula "CLASES DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS" del presente contrato que se cataloguen permanentes en el Ingenio, se consideran celebrados por tiempos indefinidos, las estipulaciones del presente contrato que se refieren a condiciones de trabajo, se entenderán incluidas en los contratos individuales de trabajo que el Ingenio haya celebrado con las y los Trabajadores que están a su servicios, y en los que en el futuro celebre, cuando les sea aplicable de acuerdo con los requisitos y obligaciones especiales dispuestos en el presente contrato.

En caso de una incapacidad prolongada, por períodos mayores a un mes, SITRACABAÑA podrá presentar sus argumentos para cubrir la plaza y la Empresa **la cubrirá, de no hacerlo se incurriría en recargo de las labores en el área de que se trate y tenga como efecto a futuro un mayor ausentismo por más incapacidades de dicho personal. Si se define cubrir la plaza se realizará el proceso de selección establecido en la Cláusula 4 de este contrato, buscando candidatos que tengan el perfil requerido del puesto.**

CLÁUSULA No. – 9. NOTIFICACIONES.

Toda notificación o aviso de carácter general que el Ingenio deba hacer o dar a sus trabajadores y trabajadoras, se hará mediante copia que se fijará en los tableros de

aviso y de manera anticipada por escrito a la Junta Directiva General del Sindicato, al Secretario General o a quienes esta designe.

CLÁUSULA No. – 10. ÉPOCAS DE TRABAJO.

El Ingenio reconoce dos épocas de trabajo, autónomas e independientes entre sí, pero reguladas ambas por lo que dispone el presente contrato.

La primera, denominada "Período de Zafra" que comprenden los días del año en que se desarrollan las labores propias del proceso industrial de fabricación del azúcar, generación de energía eléctrica y producción de alcohol; y la segunda, denominada "Período de Mantenimiento", que comprende los días del año en que solo se desarrollan las labores reparación, mantenimiento, montaje o mera vigilancia de la maquinarias o instalaciones del Ingenio, generación de energía eléctrica y producción de alcohol.

CLÁUSULA No.- 11. PERIODO DE PRUEBA.

Todo trabajador que ingrese al Ingenio por primera vez, o que reingrese después de haber servido en ella con anterioridad, se entenderá contratado a prueba por el término de treinta días **de conformidad con la Ley, debiendo constar expresamente dicha condición** en su contrato individual de trabajo.

Sin embargo, si antes de transcurrido un año se celebra un nuevo contrato con el mismo trabajador o trabajadora y para la misma clase de labor, no podrá estipularse periodo de prueba en el nuevo contrato individual de trabajo.

No se entenderá contratado a prueba el trabajador o trabajadora que, sin haber dejado de prestar servicios en el Ingenio, es trasladado en forma definitiva a un puesto de mayor responsabilidad, para lo cual la comisión conformada por la administración **y el Sindicato a que se refiere la Cláusula cuatro de este Contrato la que** validara las promociones, asegurando **se dé** la capacidad de la persona para desempeñar el cargo.

En el desarrollo de la promoción, **a través de la comisión conformada por la administración del Ingenio y el Sindicato a que se refiere la Cláusula cuatro**

de este Contrato hará una evaluación previa por tres días, para validar el conocimiento y capacidades de la trabajadora otrabajador.

Posteriormente a esta evaluación, si los resultados son favorables se procederá a hacer los cambios pertinentes que estén relacionados a la promoción. **El trabajador promovido tendrá derecho a retornar a su anterior trabajo si voluntariamente lo solicita en el lapso de seis meses posteriores a la promoción. o si el resultado de la evaluación no le es favorable.**

CLÁUSULA No. – 12. CLASES DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS.

En el Ingenio **habrá** trabajadores y trabajadoras de cuatro clases:

- a) Trabajadores y trabajadoras permanentes, que son aquellos que trabajan durante todo el año en forma ininterrumpida, aunque cambien de labor en los distintos periodos de zafra y mantenimiento. Estos trabajadores y trabajadoras no podrán devengar menor salario básico en el período de zafra que en el mantenimiento;
- b) Trabajadores temporales **del periodo de** mantenimiento, que son los que se emplean para auxiliar a los trabajadores y trabajadoras permanentes en las labores de montaje de equipos, reparación y otras labores de mantenimiento y que son contratados únicamente por el tiempo que se les necesite o para la realización de una obra determinada. Dicho contrato se firmará en los primeros ocho días de iniciado el mantenimiento, entregando su respectiva copia a cada trabajador;
- c) Trabajadores y trabajadoras de Zafra, que son aquellos que se contratan en el período de zafra para llenar las necesidades que no alcanzan a cubrir con los trabajadores y trabajadoras **permanentes** de zafra se inician cuando comienza la Zafra y finalizan cuando se termina **la materia prima (caña)**, si existiera la necesidad en algún área de expandir el contrato, se avisará al personal para ver su disponibilidad. Dicho contrato se firmarán en los primeros ocho días de iniciada zafra, entregando sus respectivas copias a cada trabajador o trabajadora. **La falta de este contrato escrito no**

implicara la afectación de los derechos de los trabajadores y trabajadoras.

- d) Trabajadores interinos, son aquellos que son contratados ocasionalmente en los casos de suspensión del contrato o cualquier otra cosa semejante para llenar las vacantes que ocurran, y estos adquirirán todos los derechos de los trabajadores permanentes, excepto el de inamovilidad del cargo.**

El retorno del trabajador sustituido implicara la terminación del contrato del interino sin responsabilidad alguna para el Ingenio, salvo que hubiere sido incorporado como trabajador permanente, lo cual se presumirá si continuare trabajando por más de quince días después de reintegrado el sustituido. (Art, 27 C.T)

Sin perjuicio del derecho que corresponde a los trabajadores y trabajadoras permanentes **y de lo establecido en la Cláusula trece de este contrato**, los trabajadores y trabajadoras de zafra, así como persona que hubieran trabajado satisfactoriamente en una Zafra, tendrán derecho a que se les contrate preferentemente en la siguiente, siempre que se presenten oportunamente, cumplan con sus obligaciones, que se encuentre disponible para trabajar, y que tenga el Ingenio ocupación que ofrecerles. **Las evaluaciones respectivas se llevarán a cabo en las reuniones de la comisión conformada por la administración del Ingenio y el Sindicato a que se refiere la Cláusula cuatro de este Contrato.**

No tendrá validez alguna, cualquier documento que bajo cualquier circunstancia, firmen los trabajadores permanentes, de zafra, temporales de mantenimiento e Interinos, que implique renuncia a los derechos establecidos en esta cláusula, en las leyes laborales o en el presente contrato.

CLÁUSULA No. – 13. INICIO DE ZAFRA.

El Ingenio dará aviso **por escrito** a todo su personal **y al Sindicato** de la fecha probable de iniciación de la zafra, con una anticipación no menor de quince días. La zafra terminará cuando se agote la materia prima contratada (caña), de lo cual se

avisará anticipadamente, debiendo publicarse la lista de los trabajadores y trabajadoras afectados. **No deberán resultar afectados aquellos trabajadores de zafra que tengan continuidad en la prestación de servicios en liquidación y desmontaje y limpieza de maquinaria.**

El número de Zafreros será determinado por las necesidades de cada zafra; según lo determine **en las reuniones la comisión conformada por la administración del Ingenio y el Sindicato a que se refiere la Cláusula cuatro de este Contrato, dando preferencia** para la zafra siguiente, a los zafreros que hayan trabajado satisfactoriamente en la zafra anterior, como se dispone en la cláusula "CLASES DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS" del presente contrato.

CLÁUSULA No. – 14. CARNET DE TRABAJO.

El Ingenio extenderá a cada trabajador y trabajadora permanente, temporal de mantenimiento y zafrero, un carnet que tendrá las generales del trabajador y trabajadora, debidamente laminado, con su fotografía actualizada, cada dos años.

Dicho documento será repuesto por el Ingenio en caso de extravío **o deterioro**, por una sola vez **en cada caso**.

CLÁUSULA No. – 15. VACANTES.

Se entiende que un puesto ha quedado vacante, cuando el trabajador permanente que lo desempeñaba lo ha dejado en forma definitiva. El Ingenio **cubrirá las plazas** vacantes que ocurran y priorizará cubrir la vacante, cuando de no hacerlo así se entorpecieren las actividades de la misma o se recargare el trabajo de los demás trabajadores **del área en que ocurra**.

Dentro de un término no mayor de diez días de ocurrida una vacante, el Ingenio lo pondrá en conocimiento del Sindicato, avisando su decisión de que procederá o no a llenar la vacante.

Las vacantes únicamente podrán ser llenadas con personas que reúnan los requisitos mínimos de capacidad, experiencia, aptitud, condición física y buen comportamiento, y los demás requisitos especiales exigidos por el cargo de que se

trate, **tomando en cuenta el dictamen de la comisión conformada por la administración del Ingenio y el Sindicato a que se refiere la Cláusula cuatro de este Contrato.** El Ingenio avisará a los interesados, con anticipación suficiente, la fecha en que deberán someterse a las pruebas o exámenes que se estime necesario. En los casos en que proceda llenarlas, las vacantes serán cubiertas dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se hubieren producido; y dentro de ese mismo plazo se comunicarán al Sindicato los nombres de las personas seleccionadas para ocupar las plazas vacantes.

Las decisiones en materia de vacantes serán tomadas exclusivamente por el Ingenio **siguiendo el procedimiento establecido en la Cláusula cuatro.**

El Ingenio reconoce el derecho de ascenso a los trabajadores que ya se encuentran a su servicio; y, en consecuencia, **cuando se trate de ascensos o promociones**, dichos trabajadores, en igualdad de circunstancias, tendrán preferencia sobre los candidatos **externos** al Ingenio. Cuando surgieran dentro del Ingenio dos o más candidatos con iguales méritos, se dará preferencia al que obtenga los mejores resultados según el análisis de la comisión. El Sindicato podrá presentar propuestas de candidatos para ascensos y promociones, en lo que al personal operativo se refiere.

El Ingenio **se compromete a cubrir 30 plazas, en ese orden dos ayudantes de electricistas para taller eléctrico; un albañil de primera en infraestructura; un auxiliar administrativo en infraestructura nueve ayudantes, así dos de mecánicos y siete de soldadores en generación de vapor y en taller mecánico, uno de oficios varios; cuatro ayudantes de mecánico y un electricista de primera en taller agrícola, dos oficios varios en extracción** Se entenderá que los ascensos serán de la siguiente manera los trabajadores permanentes que tengan el conocimiento y experiencia para llenar dichas vacantes se tomaran en cuenta. y las vacantes que queden de ayudantes serán tomados en cuenta el personal zafrero y eventual que trabajen en el área que corresponda.

La Empresa mantendrá el número de plazas permanentes en lo que a personal operativo se refiere y cubrir plazas vacantes operativas, **a efecto de no sobrecargar labores al personal.**

CLÁUSULA No. – 16. SUSTITUCIONES.

Se entiende que **un** trabajador sustituya a otro u otra, cuando durante la ausencia temporal del segundo o durante su ausencia definitiva antes **que** la vacante sea llenada, por el primer trabajador pasa a ocupar el cargo del segundo con todas sus obligaciones y responsabilidades, la trabajadora y el trabajador sustituto volverá a su cargo anterior cuando regrese la o el trabajador sustituido, o cuando se llene la vacante en forma definitiva.

Esta trabajadora o trabajador sustituto podrá ser candidata o candidato a **la permanencia** en el cargo en caso de que definitivamente la persona sustituida no regrese a su puesto **de trabajo.**

Las y los Zafreros y los temporales de mantenimiento serán los candidatos preferenciales para los casos de sustituciones, más no los únicos que serán evaluados, con el fin de buscar el que mejor cumpla con el perfil requerido.

En caso de igualdad de condiciones como resultado de la evaluación, se decidirá por los primeros y cuando entre éstos haya igualdad se decidirá por el de más antigüedad.

En los casos de sustitución, la trabajadora o el trabajador sustituto devengará el salario de la persona sustituida a partir del primer día en que tenga lugar sustitución; salvo que su propio salario fuera mayor, pues tal caso conservara este último.

Esto se aplicará para sustituciones requeridas por la empresa, y no para acuerdos personales entre trabajadoras y trabajadores.

Esto se aplicara tanto en épocas de Mantenimientos como en Zafra

Las evaluaciones para cualquier puesto de trabajo serán responsabilidad de las correspondientes jefaturas, con la participación del

Sindicato, de tal manera que quien haga la evaluación sea el responsable del área de trabajo de que se trate de valorar la competencia de los trabajadores.

CLÁUSULA NO. – 17. ACTIVIDADES CONTINUAS Y DE EMERGENCIAS.

Los trabajadores que desempeñan sus labores en mantenimiento y por turno, cuando habiendo terminado su jornada respectiva no fueren relevados oportunamente, estarán obligados a dar aviso inmediatamente a su jefe superior dentro de los diez minutos posteriores a la iniciación del siguiente turno, para que aquél disponga lo conveniente. Si dicho jefe les ordenare que continúen trabajando, los trabajadores están obligados a hacerlo así, salvo que tuvieren un motivo razonable para negarse, motivo que deberán manifestar al mencionado jefe.

Si en los casos contemplados en el inciso anterior el trabajador o trabajadora continuare en su trabajo, tendrá derecho a la remuneración extraordinaria **por las horas o fracción de las misma laboradas**, reportadas directamente por el jefe a las áreas respectivas, **en todo caso será la comisión conformada por la administración del Ingenio y el Sindicato a que se refiere la Cláusula cuatro de este Contrato, la que verificara el cumplimiento de tales reportes de tiempo extraordinario.**

La empresa proporcionará a sus trabajadores, tres dólares con cincuenta centavos por un tiempo de alimentación y transporte de cincuenta centavos de dolar por kilómetro recorrido en cada turno extra ordinario.

El Ingenio se compromete a dar lineamientos a sus representantes para el goce de estas prestaciones y sobre la forma de cómo se estipularán. El sindicato se compromete a informar a los afiliados y afiliadas de dichas prestaciones **y sobre el uso racional que debe darse a las mismas.**

En circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito en que peligrare la seguridad del ingenio o cualquiera de sus pertenencias, todo trabajador y trabajadora estará obligado a prestar sus servicios fuera de sus horas ordinarias de trabajo, al ser requerido por el ingenio. En estos casos las y los trabajadores devengarán el salario **y prestaciones** establecidas en el presente contrato.

CLÁUSULA No. – 18. JORNADA DE TRABAJO.

La jornada ordinaria diurna no podrá exceder de ocho horas y la nocturna de siete. La jornada de trabajo que comprendan más de cuatro horas nocturnas será considerada nocturna para el efecto de su duración. En estos mismos trabajos, la semana laboral ordinaria diurna no podrá exceder de cuarenta y cuatro horas y la nocturna de treinta y nueve.

Haciendo constar que quedan excluidos de este sistema, **aquellos contratos bajo el sistema de estipulación de salario por obra o a destajo, en los cuales no existen jornadas ni horarios de conformidad al artículo 126 del Código de Trabajo, siendo dichas formas de estipulación de salarios, por obra, destajo, ajuste o precio alzado.**

En tareas peligrosas, la jornada no excederá de siete horas diarias, ni de treinta y nueve semanales, si fuera diurna; ni de seis horas diarias, ni de treinta y seis horas semanales, si fuera nocturna.

Son tareas peligrosas todas aquellas que impliquen riesgo para la salud y la vida de los trabajadores en el desempeño de su trabajo tales como: labores en espacios confinados, trabajos en altura, limpieza de hornos de caldera, trabajos en alta tensión eléctrica, uso de herramientas cortantes, neumáticas, hidráulicas y otras que requieran atención constante del trabajador, manipulación y aplicación de químicos, operación de maquinaria pesada, manipulación de materiales que despidan partículas, traslado de materiales inflamables, y cualquier otro que resulte de la calificación que haga la Dirección General de Previsión Social.

CLÁUSULA No. – 19. HORARIO Y CLASES DE TRABAJO.

En **Época de Zafra y de mantenimiento**, el Ingenio reconoce dos clases de trabajo por unidad de tiempo:

- a) Trabajo por día, **Se aplica a personal administrativo, servicios varios, personal de taller mecánico, Taller eléctrico, infraestructura, motoristas vinculados a la administración, almacén, y;**

- b) Trabajo por turno, Se aplica a todo el personal operativo vinculado a la producción del azúcar y sus derivados (alcohol, Energía, etc.) ya sea en zafra o en mantenimiento.**

Trabajo por día es aquel que se desempeña de acuerdo al siguiente horario:

Los días de lunes a jueves:(9 horas)

De las 07:00 am a las 12:00 pm y De las 01:00 pm a las 05:00 pm

El día viernes (8 horas)

De las 07:00 am a las 12:00 pm y

De la 01:00 pm a las 04:00 pm.

Las cuatro horas laboradas en exceso de la jornada ordinaria en el horario correspondiente a los días de lunes a jueves son de reposición para no laborar las cuatro horas del día sábado, quedando los días sábados y domingos completos como días de descanso, aclarando que este horario se aplicará en época de mantenimiento para todo el personal y en época de zafra para el personal administrativo y personal que labore de día.

Si en época de mantenimiento la empresa requiere los servicios de un trabajador cuyo horario de trabajo le ha sido programado conforme lo dispuesto en esta cláusula, para que algún otro día preste servicios en un horario diferente, en primer lugar se preguntará al trabajador sin que haya coacción alguna ni con amenazas de represalias, la disponibilidad de tiempo para la prestación del servicio, y si éste voluntaria y libremente aceptare, las labores realizadas en ese horario específico asignado se pagarán con un recargo del cien por ciento por sobre el salario ordinario, incluyéndose el salario extraordinario formado por el salario básico más el recargo correspondiente cuando se le destinare a un horario nocturno.

Para todo el personal que reside en comunidades cercanas del Ingenio y dentro del Municipio del Paisnal, esta es la hora de Inicio, para los que residen fuera

del Municipio del Paisnal, el horario de inicio es **diez** minutos más tarde y se reduce de su jornada de almuerzo.

Quedando los días sábados y domingos como días de descanso, aclarando que este horario se aplicara en época de Mantenimiento para todo el personal y en época de Zafra para el personal Administrativo.

En todo caso, se mantendrá en cuarenta y cuatro el número de horas laborales por semana en el período de mantenimiento tal y como lo establece el Código de Trabajo, para el turno diurno.

En época de zafra: trabajo por turno es aquel que se desempeña de manera ininterrumpida durante las veinticuatro horas del día, conforme a los siguientes horarios:

- a) Primer turno: 22:00 horas de un día, a las 6:00 horas del siguiente día;
- b) Segundo turno: de las 06:00 horas a las 14:00 horas;
- c) Tercer Turno: de las 14:00 horas a las 22:00 horas;

Los días domingos se efectuaran los cambios de turno, respetando el artículo 164 del código de trabajo, de la manera siguiente:

- a) PRIMER TURNO: Sale de laborar a las 06:00 horas de ese día y la siguiente semana ingresara a realizar el turno dos el día lunes de las 06:00 horas a las 14:00 horas;
- b) SEGUNDO TURNO: Ingresa a las 06:00 horas y sale a las 18:00 horas del mismo día ,y la siguientesemana el día lunes ingresa al turno de las 14:00 horas a las 22:00 horas;
- c) TERCER TURNO: Ingresa a las 18:00 horas y sale a las 06:00 horas del día siguiente y se presenta a laborar el martes al turno de las 22:00 horas a 06:00 del siguiente día.

El trabajo, sea diurno o nocturno, se pagará de la manera siguiente:

Jornada ordinaria, con el salario básico correspondiente más el recargo por nocturnidad cuando se trate de esa jornada.Jornada ordinaria, con el salario

básico correspondiente más el recargo por nocturnidad cuando se trate de esa jornada.

Trabajo en exceso de la jornada ordinaria: Se remunerará como trabajo extraordinario con el trescientos por ciento por sobre el salario ordinario diurno o nocturno.

Un grupo de trabajadoras y trabajadores solo labora 4 horas de las 18:00 horas a las 22:00 horas del mismo día. La siguiente semana ingresa el lunes al turno de las 22:00 horas de un día a las 06:00 horas del siguiente día.

La empresa contratara a un cuarto turno de trabajadores y trabajadoras, con el objeto de que laboren los días compensatorios de las y los trabajadores que laboran por turno de lunes a domingo, de esta forma la empresa da fiel cumplimiento a lo que dispone el código de trabajo (Art. 175 y 176), en lo que se refiere al descanso semanal.

HORARIO PARA EL CUARTO TURNO.

- 1) Domingo y lunes de las 22:00 horas de un día a las 06:00 horas del día siguiente;
- 2) Martes y miércoles de 14:00 horas a las 22:00 horas;
- 3) Jueves y viernes de las 06:00 horas a las 14:00 horas.

Tomando un día de descanso semanal.

Existirán grupos de personas que tendrán jornadas de trabajo diferentes, cómo las áreas de producción de caña, vigilancia, entre otras, **que se establecerán de común acuerdo entre la empresa y los trabajadores, respetando siempre los derechos establecidos por este Contrato y el Código de Trabajo.**

Cuando las necesidades del trabajo lo requieran, podrán cambiarse los anteriores horarios por acuerdo entre el Ingenio y las y los trabajadores interesados; o previa autorización de la Dirección General del Trabajo. **Los trabajadores deberán ser representados por el Sindicato para los acuerdos del párrafo**

anterior y del presente, de lo cual previamente notificará la empresa al Sindicato.

Cualquier cambio de horario se **hará de común acuerdo con el Sindicato.**

Cuando haya paros programados **y con el fin de resguardar la salud de los trabajadores**, la Empresa pondrá a consideración que las y los trabajadores que laboren en turno de noche no serán nombrados a continuar la jornada extraordinaria.

CLÁUSULA No. – 20. HORAS DESTINADAS A LAS COMIDAS.

El tiempo destinando para ingerir sus alimentos para los trabajadores y trabajadoras que tienen jornada de ocho horas será de una hora durante el periodo de mantenimiento y de treinta minutos durante la época de zafra según el artículo 166 del código de trabajo.

Cuando el trabajo desempeñado requiera la presencia ininterrumpida y con el objeto de no alterar la marcha normal de las labores, los trabajadores y las trabajadoras pondrán tomar sus alimentos dentro de jornada de trabajo, respetando el tiempo destinado a ello, **para tales efectos el jefe respectivo elaborara la programación rotativa, garantizando la sustitución temporal del trabajador en tanto toma sus alimentos.**

La toma de alimentos, se podrá hacer dentro de las instalaciones o fuera de ella respetando los horarios para tal fin. Si por razones excepcionales relacionadas al desempeño de las funciones el trabajador o trabajadora no ha podido hacer efectiva la pausa para tomar sus alimentos en el horario establecido el jefe o jefa o quien ejerza esa función, debe otorgar un tiempo diferente para gozar de este derecho, **a más tardar dentro de la hora siguiente a la pausa programada.**

Para lo apuntado anteriormente, se respetara la normativa de uso de Cafetería y lockers, de acuerdo a la norma de inocuidad **y lo dispuesto por la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo y demás disposiciones aplicables sobre la materia.**

CLÁUSULA No. – 21. TRABAJO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO.

El trabajo en tiempo extraordinario solo podrá pactarse en forma ocasional, cuando las circunstancias imprevistas, especiales o necesarias así lo exijan. Para el trabajo en tiempo extraordinario es requisito indispensable que medie orden por escrito del jefe inmediato superior o de quien haga sus veces y el visto bueno de la gerencia o jefatura respectiva según el caso.

En la terminación de una jornada ordinaria o con adición de tiempos extraordinarios, y la iniciación de la siguiente, deberá mediar un lapso no menor de ocho horas, salvo las excepciones legales. Todo trabajo efectuado en exceso de la jornada ordinaria será remunerado con un recargo consistente en el cien por ciento del salario por hora. El jefe de cada unidad presentara a la dirección de Crecimiento Humano **o la oficina que realice esa función**, un reporte del trabajo ejecutado por cada trabajador o trabajadora que labore en tiempo extraordinario, **el cual será pagado en la misma catorcena o a más tardar en la siguiente, si así no fuere el salario extraordinario adeudado devengara un interés del diez por ciento mensual que será pagado de la misma manera.**

Bajo ninguna circunstancia el trabajo extraordinario se remunerara con tiempo compensatorio

CLÁUSULA No. – 22. DESCANSO SEMANAL.

Todo trabajador y trabajadora tendrá derecho a un día de descanso semanal remunerado por cada semana laborada en época de mantenimiento y en época de zafra; en época de mantenimiento el día de descanso semanal será el día sábado y domingo para todo el personal y los mismos para el personal administrativo en época de Zafra, para el personal operativo en época de Zafra el día de descanso semanal podrá señalarse cualquier día de la semana de acuerdo a lo dispuesto en el art. 173 del Código de Trabajo.

El trabajador y trabajadora que labore en sus correspondientes días de descanso, tendrá derecho a la remuneración extraordinaria establecida por la ley en los artículos 175 y 176 del Código de Trabajo y a que se le concedan los días de

descanso compensatorio, según el caso, comprendido en la misma semana o en la siguiente.

CLÁUSULA No. 23. DÍAS DE ASUETO.

Todos los trabajadores y trabajadoras que laboran con salarios ajustados por unidad de tiempo, por sistema mixto o por tareas, y que se encuentren trabajando en las correspondientes fechas, tendrán derecho a gozar de asueto remunerado con salario básico en los siguientes días:

- a) Uno de enero (Año nuevo);
- b) Diecinueve de marzo (Día de la fiesta patronal del municipio del Paisnal);
- c) Jueves, viernes y sábado de la Semana Santa;
- d) Un día para celebrar la toma de posesión de la Junta Directiva, el cual se acuerda otorgar junto al asueto del día seis de agosto de cada año, si fuera domingo el día inmediato siguiente, si el día 6 de agosto acontece el día lunes será tomado inmediato anterior, si fuere domingo el día inmediato posterior, si el día 6 de agosto acontece entre martes o viernes será tomado el día inmediato anterior. El sindicato y la empresa llegarán a mutuo acuerdo adecuar este asueto;
- e) Uno de mayo (Día internacional del trabajo) Diez de mayo (Día de la madre);
- f) Diecisiete de junio (Día del padre);
- g) Seis de agosto (Día del Divino Salvador del Mundo);
- h) Quince de septiembre (Día de la independencia);
- i) Treinta y uno de octubre (Día del sindicalista salvadoreño) se puede otorgar junto al dos de noviembre o sea el uno de noviembre, los beneficiados serían únicamente la Directiva Sindical o sea los 11 miembros;
- j) Dos de noviembre (Día de los difuntos) l) Veinticinco de diciembre (Día de la navidad) Si los días de asueto señalados, fueren suprimidos, aumentados o transferidos por disposición legal, la supresión, aumento o transferencia se entenderán incorporados en el presente contrato, a partir de la vigencia de la ley.

Para la elección de la Junta Directiva de SITRACABANA, por hacerse en tiempo de zafra, empresa y sindicato coordinarán la manera en que los trabajadores ejercerán su derecho libremente y para lo cual el Ingenio concederá los permisos necesarios al personal afiliado de cuatro horas para asistir a la Asamblea General Ordinaria y emitir su voto.

El Ingenio reconoce que todas las personas afiliadas al sindicato tiene derecho a elegir a sus representantes, por lo tanto se buscaran las alternativas viables que favorezcan al trabajador y trabajadora a fin de que puedan hacer uso de este derecho, **conforme lo establecido en el Convenio 135 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Representantes de los Trabajadores.**

Cada treinta y uno de octubre la empresa cubrirá los costos de un refrigerio no menor a cinco dólares por persona, a efecto que el Sindicato pueda celebrar el Día del Sindicalista con los trabajadores que salen de turno.

CLÁUSULA No. - 24. LICENCIAS

El Ingenio concederá licencia a sus trabajadoras y trabajadores para que falten justificadamente al desempeño de sus labores o se ausenten de las mismas en los casos siguientes:

- a) Para cumplir las obligaciones familiares que racionalmente reclamen su presencia, como en los casos de muerte, enfermedad o accidente grave de su cónyuge o compañero o compañera de vida, padre, madre e hijos, mediando constancia médica en donde conste la condición de gravedad y que se requiere la presencia del trabajador o trabajadora, lo mismo cuando se trate de personas que dependan económicamente del trabajador o trabajadora y que aparezcan nominados en el respectivo registro de personal del Ingenio. En el caso de fallecimiento de hermanos, hermanas, ascendientes y descendientes en línea directa, se tendrá licencia con goce de salario para las exequias (velorio y funeral). En todos los casos se concederá permiso para realizar los trámites funerarios, para lo cual el trabajador o trabajadora deberá presentar la documentación que acredite

dichas circunstancias. Esta licencia durará el tiempo necesario; pero el patrono solamente estará obligado a reconocer por esta causa una prestación equivalente al salario ordinario de dos días en cada mes calendario y, en ningún caso, más de quince días en un mismo año calendario. Para que este permiso sea concedido, el trabajador o trabajadora deberá avisar por cualquier medio a su jefe inmediato y deberá justificarlo por escrito en el sistema de control de asistencia el primer día que se reincorpore al trabajo. Para los efectos de la prestación pecuniaria, los días de descanso semanal o de asueto que quedaren comprendidos en el período de la licencia, no prolongarán la duración de ésta;

- b) En caso de paternidad por nacimiento o adopción el Ingenio concederá licencia con goce de salario por seis días, licencia que se concederá a elección del trabajador desde el día de nacimiento, de forma continua, o distribuirlos dentro de los primeros quince días desde la fecha de nacimiento. En el caso de adopción el plazo se contará a partir de la fecha de que quede firme la sentencia de adopción respectiva. Para el goce de esta licencia deberá presentarse partida de nacimiento o certificación de la sentencia de adopción, según sea el caso. En el caso de la licencia por nacimiento esta podrá ampliarse en caso de presentarse complicaciones en el parto que amerite la presencia del trabajador, debidamente comprobadas.**
- c) Para cumplir con diligencias o tramites de carácter judicial o administrativo, especialmente, en materia de familia y en los casos de violencia contra la mujer, contemplado en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las mujeres u otras leyes vigentes que protejan sus derechos ante actos de violencia. En estos casos la licencia será remunerada por el tiempo que dure el tramite o diligencia;**
- d) Si una trabajadora lacta a su hijo o hija, tendrá derecho a una hora diaria de permiso remunerado al inicio o al final de su jornada de trabajo, hasta por un periodo de seis meses a partir del primer día que se incorpore a su trabajo, después de haber cumplido su descanso pos**

natal. Para la prolongación y goce de esta prestación, la trabajadora deberá presentar mensualmente a su jefe inmediato la constancia del médico del Instituto Salvadoreño del Seguro Social en la que se especifique que la madre tiene aún capacidad suficiente de producción y de secreción láctea. Esta prestación se regulará de conformidad al Artículo 35 de la Ley de Promoción y Apoyo a la Lactancia Materna;

- e) El Ingenio concederá licencia con goce de salario a los trabajadores y trabajadoras para que puedan asistir a las clínicas o centros de salud del Instituto Salvadoreño del Seguro Social o a un médico particular y en caso de otorgarse incapacidad deberá ser homologada ante el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. En el tiempo de permiso deberá considerarse la distancia del centro de trabajo al centro de salud respectivo; estos permisos serán con goce de la prestación económica equivalente al salario por el tiempo necesario. El ingenio reconocerá los tres primeros días de incapacidad que no sean cubiertos por el ISSS, así como el porcentaje adicional que no cubra el ISSS a partir del cuarto día de incapacidad generada por dicha institución;
- f) Para cumplir con las obligaciones de carácter público establecidas por la Ley u ordenada por autoridad competente, la licencia será con goce de salario por todo el tiempo que se necesite para el cumplimiento de las obligaciones, en todo caso deberá presentarse la constancia correspondiente que justifique la ausencia;
- g) Por contraer matrimonio legal o religioso el trabajador o trabajadora, hasta por un máximo de dos días hábiles consecutivos con goce de salario. Esta prestación se concederá siempre que se solicite, por lo menos con quince días de anticipación a la fecha de celebración del matrimonio civil o religioso. Los días de descanso semanal y de asueto que quedaren comprendidos en el período de licencia no prolongarán la duración de éste. Este permiso únicamente se concederá para uno de los matrimonios referidos. Este permiso únicamente se concederá solo una vez;

- h) A los trabajadores y trabajadoras que se encuentren en horario laboral de ocho horas y estén estudiando en cualesquiera de las facultades de las universidades o estudios técnicos legalmente establecidos, se llegaran a acuerdos con el jefe inmediato para adecuar los horarios y las pausas para poder desarrollar paralelamente su trabajo y estudios **y puedan gozar al menos, de dos horas de permiso diarias y así mismo que el trabajador obtenga aporte económico en concepto de viático de cinco dólares diario para ese propósito. Estas licencias se concederán** con goce de salario;
- i) El Ingenio concederá licencia con goce de salario a los **trabajadores** que pertenezcan a la Junta Directiva **General** del Sindicato, **e igual a los trabajadores que resulten electos para formar parte de la Junta Directiva Federal o Confederal a la que se encuentre afiliado el Sindicato; tales licencias** para que puedan asistir a actividades sindicales tales como reuniones ordinarias y extraordinarias, estas últimas notificadas debidamente al Ingenio. Adicionalmente, en el caso de seminarios, foros y otros y cuando se espera la Participación de otros afiliados y afiliadas al Sindicato, se someterá a autorización de las jefaturas respectivas, cuando lo solicite por escrito la persona que ostente la Secretaria General del Sindicato, la licencia aquí establecida será por un máximo de veintidós días con goce de salario para todos los miembros directivos del Sindicato, siendo de exclusiva responsabilidad y control del Sindicato si un miembro directivo utiliza más o menos días que el otro hasta el máximo referido; y
- j) **El Ingenio concederá hasta cinco días de licencia en el año calendario, con goce de sueldo para cada trabajador, a efecto que pueda realizar trámites administrativos, bancarios, o atender asuntos de cualquier otra naturaleza, que requieran su presencia. El goce de estos permisos no afectará ningún derecho.**

CLÁUSULA No. – 25. AVISOS POR AUSENCIA IMPREVISTA.

El trabajador que de manera imprevista no pudiera presentarse a sus labores por motivos justificables, deberá dar aviso al Ingenio por cualquier medio de

comunicación, en el curso del primer día de ausencia, indicando el motivo que le impide presentarse al trabajo y el lugar y dirección en que se encuentre.

Si no pudiere dar aviso por encontrarse detenido por autoridad o por otro motivo que se lo impida, deberá comprobar tal circunstancia inmediatamente después de que regrese a su trabajo.

Sin perjuicio del aviso de que se habla en los incisos anteriores, el trabajador deberá justificar en todo caso el motivo de su ausencia.

Cuando un trabajador necesite permiso para ausentarse del trabajo, deberá pedirlo a su jefe inmediato, o a quien haga sus veces. Este permiso se registra en el control de asistencia que se tenga.

CLÁUSULA No. – 26. JUSTIFICACIÓN DE INASISTENCIA AL TRABAJO.

Se tendrá por inasistencias justificadas:

- a) El goce de vacaciones o licencias;
- b) La suspensión disciplinaria;
- c) Las causas que según la Ley interrumpen o suspenden el contrato individual de trabajo;
- d) Todo caso fortuito o fuerza mayor que impida al trabajador asistir a sus labores. Sin embargo, cuando la inasistencia al trabajo se deba a la privación de la libertad del trabajador, por acto de autoridad, seguido de un procedimiento legal en que se le imponga una sanción, tal inasistencia no se considerará justificada.

CLÁUSULA No. – 27. UNIFORMES.

El Ingenio proporcionará cuatro uniformes por año calendario a cada uno de los trabajadores y trabajadoras permanentes **entregándose al inicio de mantenimiento, y para temporales de mantenimiento, serán dos uniformes, siempre y cuando su período de contratación sea de más de un mes calendario. También proporcionará un par de botas Caterpillar para personal permanente, eventual, zafrero por cada año calendario, entregándose a inicio**

de mantenimiento o al inicio de zafra si existiera necesidad de algún cambio adicional, se evaluara de acuerdo a la Política interna de cambio de calzado.

Asimismo se entregará dos uniformes y un par de botas al trabajador de zafra de la planta, únicamente al personal que ingresa al proceso de fabricación de azúcar blanca.

Los trabajadores asumen la responsabilidad de presentarse a su trabajo, debidamente uniformados y el Ingenio queda facultada para no permitir el ingreso al trabajo de aquellos trabajadores que no le den cumplimiento a la presente disposición. En las diferentes actividades del Ingenio, a cada trabajador se le dotarán los uniformes de conformidad con las labores que desarrolla. Todos se comprometen a cumplir con la política de uso de Lockers.

CLÁUSULA No. – 28. UTILES, EQUIPOS Y MATERIALES DE TRABAJO.

El Ingenio proporcionará en buen estado y de manera oportuna a sus trabajadores los útiles, instrumentos, herramientas, equipo y materiales que sean necesarios para ejecutar con la debida precisión y seguridad el trabajo que se les haya encomendado. El trabajador por su parte está obligado a usar el equipo que el Ingenio le proporcione para tales fines, reconociendo que es de su conocimiento y será aplicado cuando corresponda lo establecido en el art. 84 y 85 de la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo.

El Ingenio también proporcionará a los trabajadores, los útiles, materiales y herramientas adecuadas para cada labor; y equipos de protección personal que cumplan con los estándares mínimos de calidad.

La empresa proporcionará los implementos a que se refiere esta Cláusula sin distinción alguna entre personal permanente, de mantenimiento, zafros y eventuales, lo mismo que la entrega de los uniformes y calzado respectivos. Los uniformes y calzado deberán entregarse a más tardar en la siguiente semana de inicio de zafra o mantenimiento.

CLÁUSULA No. – 29. CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO.

El Ingenio tiene responsabilidad de programar anualmente, eventos de adiestramiento, capacitación y desarrollo para el personal conforme a programas definidos o los que se presenten contingencialmente o se consideren necesarios por el Ingenio en determinada circunstancia, según las necesidades del Ingenio y los trabajadores y trabajadoras, otorgándoles las facilidades necesarias a quienes sean designados a participar en dichos eventos. El adiestramiento o capacitación que reciban los trabajadores y trabajadoras servirá de crédito a su favor para optar a puestos nuevos, vacantes y ascensos. En la formulación de dichos programas se atenderá fundamentalmente a la formación técnica de los trabajadores y trabajadoras y a su mejor desarrollo que redunde en beneficio del Ingenio.

En caso de introducirse nuevas tecnologías, el Ingenio proporcionará la capacitación necesaria a su personal, a efecto de que éste cuente con los conocimientos adecuados para la eficaz operación de los nuevos equipos, maquinarias, sistemas o métodos de trabajo que se hayan introducido, con el objeto de mantener la óptima calidad de la producción.

Asimismo es obligatorio para el Ingenio, que todos aquellos trabajadores y trabajadoras que sean afectados por la introducción de nuevos equipos o tecnología, sean capacitados para su inserción a esta nueva tecnología o maquinaria, para poder continuar trabajando en su área con el fin de mantener su estabilidad laboral.

El Departamento de Recursos Humanos del Ingenio llevará un registro actualizado de los eventos de adiestramiento, capacitación y desarrollo del personal, así como de los trabajadores y trabajadoras que los hubieren recibido. Se reconoce el derecho de todos los trabajadores y trabajadoras a recibir al menos una capacitación al año, reconociendo que se considera cumplida dicha obligación con cualquier actividad formativa, de inducción, de educación o actividades similares los destinatarios a cada capacitación serán aquellas personas que desempeñan labores afines a la temática a desarrollar.

Se garantizará que el acceso a capacitaciones sea distribuido de manera equitativa entre todos los trabajadores y trabajadoras según la temática. Se prohíbe

realizar prácticas en las cuales se excluya a la persona idónea para participar y en caso de que esta decline, se deberá favorecer a quienes se acerquen más al perfil.

No se deberá favorecer de manera discrecional a ningún personal del Ingenio, en detrimento del personal idóneo. Se deberá promover la rotación de personal que participe en capacitaciones y se realizarán las respectivas convocatorias de manera pública, la cual deberá ser notificada a través de recursos humanos.

El SITRACABANA podrá presentar propuestas de temáticas a desarrollar.

Las capacitaciones, siendo en interés de la mejora de la producción y productividad, se impartirán dentro de las horas laborales, a efecto de no perjudicar el tiempo de descanso del trabajador ni afectar su vida familiar. El tiempo invertido en capacitaciones o formaciones se tomará como de trabajo efectivo y el excedente de la jornada ordinaria se remunerará con salario extraordinario. La empresa proporcionará al trabajador todas las facilidades necesarias para asistir a esa clase de eventos, como transporte y alimentación

CLÁUSULA No. – 30. EXPEDIENTES PERSONALES.

Para cada trabajador y trabajadora del Ingenio habrá un expediente personal, el cual contendrá toda su historia laboral, disciplinaria y méritos recibidos; dicho expediente debidamente foliado, deberá archivarse en el Departamento de Recursos Humanos del Ingenio, el expediente y toda su documentación es de uso exclusivo y confidencial del Ingenio, debido a que toda la documentación que se cuente es para registro del personal, las partes reconocen que toda la documentación e información puede llevarse en registros digitales.

El expediente podrá ser consultado por el trabajador o los dirigentes sindicales con autorización escrita de éste y podrán solicitar las certificaciones que sean necesarias, las cuales se entregarán dentro de las 24 horas siguientes a la solicitud. Ningún documento que afecte los intereses del trabajador será agregado al expediente si no es con el consentimiento del mismo.

CLÁUSULA No. – 31. CLASIFICACION.

Con el objeto de mantener una organización eficiente, el Ingenio procederá a:

- a) Actualizar el manual de descripción de puestos y realizar estudios de clasificación y valoración de puestos;
- b) Asignar de acuerdo con la valoración de puestos, el salario que le corresponda a cada uno de ellos;
- c) Velar porque las actividades que efectivamente desempeña sean acordes a la plaza a la que está asignada;
- d) Cuando haya plazas **nuevas o** vacantes, se consideraran aquellas personas que **laboran para el Ingenio que ya hayan** terminado su carrera universitaria **si el puesto requiere esa formación.**

En todo este proceso se deberá considerar los requerimientos técnicos de la plaza y para los trabajadores y trabajadoras que no cumplan todos los requerimientos de la plaza, **se tomara en cuenta su antigüedad, experiencia en el cargo de que se trate y en todo** se les otorgará un plazo razonable para cubrirlos. En el caso de Promociones, ascensos o puestos de mayor responsabilidad se procederá de conformidad a la cláusula 15.

Lo establecido en esta Clausula se llevará a cabo a través de la comisión conformada por la administración del Ingenio y el Sindicato a que se refiere la Cláusula cuatro de este Contrato

CLÁUSULA No. – 32. FECHA Y LUGAR DE PAGO.

Todo pago de salarios se hará de forma electrónica en el Sistema Financiero del país en el Banco que determine el Ingenio.

Los trabajadores que devenguen salario por hora o por día serán pagados cada dos semanas, de forma catorcenal o quincenal según corresponda, y el pago deberá hacerse inmediatamente después de terminada la correspondiente jornada, debiendo cubrir el valor de los servicios prestados durante la catorcena o quincena que estén debidamente programados y toda remuneración extraordinaria que se genere en la segunda semana será remunerado en la siguiente catorcena o

quincena; **la empresa se compromete a dar aviso de carácter general el cual se fijará en los tableros de aviso, en la forma establecida en la Cláusula nueve de este Contrato, informando en dicho aviso cuáles son las fechas de corte de planillas.**

En época de zafra **el pago se hará de la misma manera, es decir, el segundo viernes de la quincena laborada.**

CLÁUSULA No. – 33. RECLAMOS POR INCONFORMIDAD EN EL PAGO

Cuando al momento de recibir su pago, un trabajador encontrare que la cantidad de dinero que se le entrega es menor que la que aparece en la planilla, deberá reclamar inmediatamente la diferencia en el área de Planilla o Recursos Humanos.

Cuando un trabajador no estuviere conforme con los conceptos de pago expresados en la planilla, porque considere que no se le ha pagado su salario u otras prestaciones de conformidad con lo que dispone la Ley o el presente Contrato, manifestará su inconformidad al pagador quien deberá darle una explicación y solución para su situación.

CLÁUSULA No. – 34. RETENCIONES Y AUTORIZACIÓN DE DESCUENTOS

El salario no se puede compensar. Podrá retenerse para cubrir en conjunto obligaciones alimenticias, cuotas sindicales, **cuotas de ahorro en asociaciones cooperativas**, cotización al Seguro Social y Administradoras de Fondos de Pensiones e impuestos. El Ingenio se compromete a tomar las medidas que fueren necesarias, para que se hagan efectivas dentro del plazo estipulado, las remisiones de dinero correspondientes, a las instituciones bancarias o de crédito, Fondo Social para la Vivienda, y cualquier otra, que sean descontadas con autorización escrita de los trabajadores y trabajadoras en su debida oportunidad, por préstamos que tales entidades les hayan concedido. Cuando el trabajador o trabajadora contraiga deudas provenientes de créditos concedidos por bancos, compañías aseguradoras, instituciones de crédito o sociedades y asociaciones cooperativas, podrá autorizar al Ingenio para que, de su salario y en su nombre, efectúe los descuentos

necesarios para la extinción de tales deudas. La autorización deberá otorgarse por escrito y en dos ejemplares.

Concedida será irrevocable. Posterior a ello, el Ingenio estará obligado a efectuar los descuentos respectivos del salario del trabajador siempre cuando no exceda el porcentaje legal y convencional, así como efectuar los pagos a cada entidad en los plazos correspondientes. Finalmente, las partes acuerdan que el total de porcentajes de los descuentos legales que el Ingenio realizará no podrá sobrepasar de 45% para cada trabajador o trabajadora.

Todo pago de cuotas de préstamo deberá hacerlo el Ingenio en la fecha establecida en el respectivo contrato, caso contrario serán por cuenta del Ingenio el pago de los intereses moratorios que la entidad acreedora aplique, entregando al trabajador que corresponda la retención, el respectivo recibo por el pago de la cuota de que se trate.

CLÁUSULA No. – 35. REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO.

Se tendrán por no escritas las disposiciones del Reglamento Interno de Trabajo que **modifiquen, desmejoren o** se opongan a derechos reconocidos a los trabajadores en el presente Contrato.

Cualquier modificación o reforma al Reglamento Interno de Trabajo deberá hacerse de común acuerdo con el Sindicato.

CAPÍTULO TRES

SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

CLÁUSULA No. – 36. SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.

Ambas partes reconocen que existen obligaciones, prohibiciones y derechos en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, para tales efectos acatarán lo dispuesto en la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo, **Programa de Prevención de Riesgos de la empresa** y los reglamentos vigentes, así como cualquier otra disposición legal.

El Ingenio adoptará y pondrá en práctica medidas adecuadas de seguridad e higiene en el lugar de trabajo, para proteger la vida, la salud y la integridad de sus trabajadores y trabajadoras, especialmente en lo relativo a:

- a) Las operaciones y procesos de trabajo;
- b) El suministro, uso y mantenimiento de los equipos y demás elementos de protección personal;
- c) Las edificaciones, instalaciones y condiciones ambientales; y
- d) La colocación y mantenimiento de resguardos y protecciones que aíslen o prevengan de los peligros provenientes de las máquinas y de todo género de instalaciones; así como la creación de normas administrativas de prevención y atención que protejan a los trabajadores y trabajadoras, así como a los usuarios y usuarias.

La administración del Ingenio deberá revisar la infraestructura, así como la existencia de barreras arquitectónicas en los ambientes de trabajo que pueden implicar al momento de un siniestro un obstáculo o peligro para la evacuación del personal y usuarios, consecuentemente deberán hacerse los cambios pertinentes o tomarse los controles operacionales o administrativos para reducir el riesgo potencial. De igual forma deberán instalarse señales de alarma en caso de siniestro que puedan ser percibidos por diferentes personas indistintamente de la existencia o no de una discapacidad, y puedan procurar un mecanismo efectivo de evacuación del espacio de trabajo. Para efectos de lo establecido en el párrafo y numerales precedentes, el Ingenio dará cumplimiento a los preceptos que sobre higiene y seguridad en el trabajo establezcan las leyes vigentes y dictaminen recomienden las autoridades administrativas competentes. Asimismo, el Ingenio se compromete a dar cumplimiento en lo relativo a equipos de protección personal y el Sindicato a vigilar su cumplimiento. Los trabajadores y trabajadoras están obligados a cumplir estrictamente con tales normas de higiene y seguridad, debiendo hacer las sugerencias que estimen adecuadas para la prevención de riesgos profesionales.

El Ingenio será responsable de cualquier accidente de trabajo o enfermedad profesional que resulte por la mala calidad de la herramienta o equipo de

protección que les proporcione a los trabajadores de acuerdo a la índole de las labores que desempeñan, a menos que resulte excluido de responsabilidad después de la investigación que efectúe la Dirección General de Previsión Social.

CLÁUSULA No. - 37. COMITÉ DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL.

Para efectos de vigilar que se cumplan las reglas sobre Salud y Seguridad Ocupacional en los centros de trabajo establecidos, existirán los Comité de Salud y seguridad Ocupacional, integrado conforme lo dicta la Ley y sus reglamentos. Las recomendaciones de los Comités sobre las medidas de Salud y Seguridad Ocupacional que convenga adoptar en las instalaciones del Ingenio serán comunicadas a las jefaturas.

Para el cumplimiento de sus objetivos el Comité, contará con la colaboración de todas las jefaturas y personal. Es una atribución del Comité de Salud y Seguridad Ocupacional participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de un programa de gestión de prevención de riesgos en los lugares de trabajo del Ingenio.

La empresa se responsabiliza de la formación de los trabajadores en el conocimiento y cumplimiento del programa de gestión de prevención de riesgos y de las normas de salud y seguridad ocupacionales, en consecuencia, a cubrir los gastos o viáticos que impliquen la formación o capacitación de los miembros del Comité en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social o cualquier otra entidad pública o privada, sin que éstos sean menores de veinte dólares diarios.

CLÁUSULA No. – 38. CLÍNICA EMPRESARIAL.

El Ingenio mantendrá una clínica médica debidamente equipada, la cual cuenta con un convenio con el Instituto del Seguro Social, por tanto sometida al régimen del ISSS, con dos médicos generales para cubrir horas de trabajo del personal, y una enfermera a tiempo completo. Los medicamentos serán otorgados por el ISSS de conformidad a sus reglamentaciones. **La Empresa reconocerá sin restricción alguna las incapacidades temporales extendidas a los**

trabajadores del Ingenio por los facultativos médicos, por el tiempo que dichos profesionales lo determinen para el tratamiento del padecimiento.

Los Médicos y Enfermeras son los responsables para la solicitud y entrega de medicamentos que proporciona el ISSS. Así como para la extensión de incapacidades o referencias para la toma de exámenes que los médicos crean convenientes para la salud del trabajador o trabajadora.

Con el propósito de atender adecuadamente a sus trabajadores y trabajadoras, la Empresa cuenta con un vehículo **con su respectivo motorista en cada turno en época de zafra y en mantenimiento durante la jornada ordinaria**, para desplazarse a un centro de salud o a cualquier centro asistencial del ISSS en caso de emergencia. **Dentro de la vigencia de este contrato, la empresa sustituirá el vehículo por una ambulancia con las facilidades adecuadas para el traslado y dar los primeros auxilios, responsabilizándose del mantenimiento adecuado de la misma y del personal necesario.**

CAPÍTULO CUATRO

PRESTACIONES Y OBLIGACIONES A FAVOR DEL SINDICATO.

CLÁUSULA No. – 39. NO DISCRIMINACIÓN.

Ambas partes convienen en que no harán ninguna discriminación en favor o en contra de algún trabajador o trabajadora, por el hecho de pertenecer o no al sindicato **por su condición de su enfermedad crónica, raza, credo, religión o diversidad de género.**

Cuando la Empresa se vea en la necesidad de tomar medidas que afecten a varios trabajadores y trabajadoras, como en los casos de suspensiones o despidos que obedezcan a causas de orden económico u otras de carácter general, ni la Empresa ni el Sindicato podrán pretender que tales medidas afecten solo a los trabajadores y trabajadoras afiliados o solo a los no afiliados.

Con la misma finalidad las partes contratantes se comprometen a elaborar una política de no discriminación sindical e incorporarla al Reglamento Interno de

Trabajo y el Ingenio se obliga a transmitir y a reiterar a sus representantes patronales las instrucciones necesarias, en el sentido que den buen trato a sus trabajadores o trabajadoras, sean o no afiliadas y a investigar cualquier queja al respecto.

CLÁUSULA No. - 40. INAMOVILIDAD SINDICAL.

Los miembros de la Junta General del Sindicato, así como a los miembros de la Junta Directiva de la Federación o Confederación a la que se encuentra afiliado el sindicato, gozarán de la inamovilidad y garantías establecidas en la ley, siempre que estén electos de acuerdo con las disposiciones legales. En consecuencia, no podrán ser despedidos, trasladados o desmejorados en sus condiciones de trabajo, ni suspendidos disciplinariamente, si no es por justa causa calificada previamente **por autoridad competente**, garantizando de esta forma el cumplimiento del Artículo 248 del Código de Trabajo y los Convenios **87, 98 y 135** de la Organización Internacional del Trabajo.

El Sindicato comunicará a la Empresa la nómina de las personas electas como miembros de la Junta Directiva del Sindicato, Federación, Confederación, Comisiones sindicales, **y para el ejercicio de cualquier otra forma de representación sindical**, dentro de los cinco días siguientes de la correspondiente elección o nombramiento, indicando la fecha en que terminaran su cargo o mandato, esto aplica **también** para los efectos de permisos sindicales.

CLÁUSULA No. – 41. REPRESENTANTES SINDICALES.

Los miembros de la Junta Directiva **General del SITRACABANÍA** son los **únicos** representantes del Sindicato en sus relaciones con el Ingenio, por tanto, sus gestiones facultan y obligan **al Ingenio**, en el cumplimiento del presente Contrato y demás instrumentos normativos derivados del mismo.

La empresa tratará con los representantes del Sindicato que estén debidamente acreditados y facultados conforme a la ley, o con el apoderado que el Sindicato nombre, según el caso, todo lo que se relacione con el cumplimiento de este contrato.

Asimismo, la empresa tratara con los representantes del sindicato los asuntos laborales de carácter individual, siempre que el trabajador o trabajadora interesado requieran la intervención del Sindicato, para que los represente; o siempre que los representantes del Sindicato se hagan acompañar por los trabajadores interesados.

Tratándose de conflictos individuales que surgieren relacionados con la ejecución o desempeño del trabajo y con las obligaciones o derechos propios del cargo de cada trabajador o trabajadora, o cuando esté siendo afectado lo establecido en este contrato, se procederá de la manera siguiente:

- a) El Sindicato solicitara una entrevista a la Dirección de Recursos Humanos o la Gerencia correspondiente. Esta entrevista será concedida por la Gerencia, a más tardar dentro de las próximas 24 horas siguientes al día en que se hubiere sido solicitada;
- b) Si el asunto no quedare resuelto en la entrevista o sesión inicial, en ella misma se fijará la fecha de la próxima sesión que no exceda las 48 horas, y así sucesivamente;
- c) En las sesiones de discusión sobre determinado asunto, solo podrán intervenir los Directivos Sindicales; y
- d) Ambas partes se comprometen que en estas sesiones buscaran la solución del problema; **con el objetivo de lograr mejores relaciones laborales en el Ingenio y en cumplimiento a los derechos establecidos en favor de los trabajadores;**

Tratándose de conflictos colectivos por el Ingenio, conocerá el Representante Legal y por el Sindicato conocerá su Junta Directiva, quien podrá encomendar su conocimiento a uno o más de sus miembros o apoderados legalmente constituidos.

Cuando del dialogo-negociación entre las partes, tanto en los conflictos individuales y colectivos, los acuerdos que resultaren se harán constaren acta en duplicado en forma resumida, en la forma establecida en la Cláusula 56 de este contrato, referente a las formalidades de los acuerdos entre las partes.

CLÁUSULA No. – 42. RETENCIÓN DE CUOTAS SINDICALES.

El Ingenio se obliga a retener las correspondientes cuotas sindicales, las cuales serán entregadas contra la presentación del recibo correspondiente a la persona que ostente la Secretaría de Asuntos Financieros y Contables de la Junta Directiva del Sindicato, o en su defecto a quien haga sus veces. Para hacer las retenciones, el Ingenio, se basará en la nómina de los trabajadores y trabajadoras afiliados al Sindicato, que les haya sido comunicada por éste.

Queda prohibido que el Ingenio retenga fondos, contribuciones, retenciones o cuentas de las trabajadoras y trabajadores destinados legalmente al SITRACABAÑA. **por ello, toda cantidad de dinero en cualquiera de esos conceptos se entregará al Sindicato dentro de los tres días siguientes al de su retención; la mora en el pago se compensará por el Ingenio con el cinco por ciento de interés mensual por sobre el monto adeudado y las cuotas no retenidas al afiliado correspondientes serán pagadas por el ingenio sin descuento al trabajador.**

CLÁUSULA No. – 43. MANTENIMIENTO DEL LOCAL PARA EL SINDICATO.

El Ingenio proporcionará al Sindicato, un local que reúna las condiciones de higiene y seguridad para el mejor desarrollo de su labor, además de otorgar el mantenimiento al mismo dos veces por semana. El equipamiento será a cargo de ingenio la cabaña.

El Sindicato se compromete a entregar al Ingenio **con dos días de anticipación, una lista previa cuando personas externas visiten la sede sindical; cumplido con dicho requisito el Ingenio de inmediato girará instrucciones al personal de seguridad para que permita el ingreso de las personas visitantes así mismo el ingenio prestara a un colaborador de servicios generales para atender dichas visitas ya sea en horario laboral o no laboral lo cual, el ingenio asumirá los gastos.**

CLÁUSULA NO. - 44. VIATICOS PARA LA MOVILIZACION DE DIRECTIVOS DEL SITRACABAÑA.

Con el objeto que los miembros de la Junta Directiva General del SITRACABANA. Puedan sufragar los gastos de viaje a nivel nacional, para realizar actividades sindicales, el Ingenio entregara en concepto de viáticos la suma de cuarenta dólares, por cada miembro que participe en la actividad sindical, y cuando la actividad sindical sea fuera del país el viatico será de trescientos dólares para el directivo que sea delegado.

CLÁUSULA NO. 45 TABLERO O MURAL SINDICAL.

La Empresa colocara un espacio **en cada establecimiento de la misma** para tener un Tablero visible en el área de marcación para que el Sindicato pueda dar a conocer noticias y publicaciones de interés de sus afiliados y afiliadas, así como Procurar la adhesión sindical.

CLÁUSULA No. – 46. CHARLA INFORMATIVA SINDICAL.

La empresa otorgara al sindicato un espacio dentro de las inducciones para dar a conocer a los trabajadores y trabajadoras de nuevo ingreso, el trabajo sindical.

Por medio de carteles de invitación, a que participen voluntariamente en charlas informativas acerca de los logros, beneficios y aspectos de la organización, la cual será impartida por miembros de la Junta Directiva del Sindicato, dentro o fuera del Ingenio

CLÁUSULA No. – 47. FONDO PARA ACTIVIDADES DE FORMACIÓN, CULTURALES, DEPORTIVAS Y ASISTENCIALES.

Con el objeto de fomentar las actividades culturales y asistenciales que el Sindicato lleve a cabo en beneficio de los trabajadores y trabajadoras del Ingenio, esta le entregara anualmente la cantidad de **CINCO MIL DOLARES (US\$ 5,000.00)** contra recibo firmado por el Secretario General y el de Finanzas del Sindicato.

El Ingenio apoyara con el préstamo de la cancha de futbol para realizar actividades culturales, recreativas, deportivas o de cualquier naturaleza, solicitadas con antelación.

SITRACABAÑA deberá presentar **en el último trimestre de cada año la planificación de actividades que llevará a cabo con uso de la cancha y cualquier modificación en la planificación la informará oportunamente.**

CLÁUSULA NO. 48 PERMISO PARA CASOS DE BECAS Y DE CONGRESOS O ENCUENTROS SINDICALES.

En los casos en que al Sindicato le sean asignadas becas por organismos u **organizaciones de trabajadores** nacionales o internacionales, para estudios de capacitación de sus miembros directivos, o sean invitados por medio de la Federación o **Confederación Sindical a que se encuentren afiliadas el Sindicato**, a participar en la celebración de congresos o encuentros sindicales nacionales e internacionales, el Ingenio concederá el correspondiente permiso **a los afiliados y/o** miembros de la Junta Directiva **General, Federal o Confederal** del SITRACABAÑA que deban gozar de tales becas o las actividades antes mencionadas, el cual no podrá exceder de tres meses con goce de salario por persona en un mismo año calendario, hasta un máximo de cuatro miembros de la Junta Directiva del SITRACABAÑA., **en el año que se trate.**

CAPÍTULO CINCO

CLÁUSULAS DE PRESTACIONES SOCIALES

CLÁUSULA No. – 49. SERVICIOS DE TRANSPORTE.

Mientras dure el período de zafra, el Ingenio proporcionará transporte adecuado a los trabajadores de los turnos que entran o salen a las seis de la mañana, a los que entran y salen a las 2:00 p.m. y a las diez de la noche de cada día laboral. **de la empresa a Nejapa y viceversa. Además a los trabajadores de logística de cosecha (operador de cargadoras, cosechadoras y tractor).**

Se proporcionara transporte desde la empresa hasta San Salvador y viceversa y de la empresa a Nejapa y viceversa, en las rutas ya establecidas vía Constitución y Carretera Troncal del Norte.

A los trabajadores que residieren fuera del Departamento de San Salvador, la empresa les proporcionará alojamiento en condiciones

higiénicas, durante la semana de trabajo, hasta un límite de cuatro personas por habitación, evitando el hacinamiento. De igual manera se proporcionará para los trabajadores que residen fuera de las rutas del transporte que no reciben este dicho beneficio y lugares conflictivos y que al finalizar un turno nocturno les sea arriesgado trasladarse a su residencia. Si el trabajador tuviere medio de transporte y optare por trasladarse a su residencia después del turno nocturno, la empresa pagará una prestación diaria de cincuenta centavos de dólar por kilómetro.

Las prestaciones económicas por transporte se pagarán en un lapso no mayor a 14 días.

También en la época de mantenimiento se dará este servicio de transporte al ingreso y a la salida del horario laboral. Debe cumplirse la normativa de comportamiento de Uso de Transporte interno.

CLAUSULA N° 50. CONTRIBUCION PARA LA COMPRA DE ANTEOJOS PARA LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL INGENIO LA CABAÑA.

El Ingenio proporcionará a los trabajadores y trabajadoras que lo necesiten la Contribución en dinero de anteojos, aros y lentes mono-focales y bifocales; lentes de contacto duros y blandos, cuando los mismos sean prescritos por primera vez por médicos especialistas del Instituto Salvadoreño del Seguro Social.

La cantidad a reintegrar a cada Empleado en concepto de esta cláusula en ningún caso podrá exceder la cantidad de ciento cincuenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (\$150 00). Las condiciones de lujo o estética, como foto cromático, aro de oro, etc., serán costeados por el Trabajador interesado.

La reposición de lentes será cada dos años.

CLÁUSULA No. – 51. SEGURO DE VIDA COLECTIVO Y PRESTACION DEFUNCION.

El Ingenio cuenta, a favor de sus trabajadores y trabajadoras, **con** un seguro de vida colectivo de **Veinte** Mil Dólares (\$20,000.00) por persona, para los casos de muerte natural; y de **Cuarenta** Mil Dólares (\$ 40,000.00) por persona en los casos de muerte accidental, respaldados en la Póliza que se contrate. **la cual incluirá los casos de accidentes especiales en el trabajo que provoquen el fallecimiento del trabajador, incluyendo el tiempo de traslado de ida y regreso de la residencia del trabajador a las instalaciones del Ingenio; en dichos casos por sesenta mil dólares (\$60,000.00).**

El Ingenio por medio de la contratación de una Compañía de Seguros, se compromete a otorgar a los trabajadores y trabajadoras un 15% de la suma asegurada, la cual será de **veinte** mil dólares (\$20,000.00) siendo el beneficio por recibir de **tres mil** dólares (\$3,000.00) en el caso de fallecimiento del titular y en el caso de fallecer los beneficiarios esposa o conyugue e hijos, se otorgara el 50% del beneficio del trabajador o trabajadora, es decir Un **mil quinientos** dólares (\$1,500.00), en ninguno de ambos casos se disminuye el beneficio de la suma asegurada. **Si por cualquier circunstancia la empresa aseguradora no cubre esta prestación, la misma será cubierta por el Ingenio.**

La empresa proporcionará al Sindicato la oferta de la casa aseguradora, el que deberá emitir su opinión en un plazo máximo de quince días hábiles, a efecto de dar cumplimiento a la presente cláusula.

La prestación por defunción a que se refiere el Art. 313 del Código de Trabajo la cubrirá la empresa por un total de cinco salarios básicos, y el procedimiento para su desembolso será el establecido en la ley, haciéndose efectivo el desembolso en el mismo día de haber sido solicitada.

CLAUSULA N° 52. DE LA RENUNCIA O RETIRO VOLUNTARIO.

Los trabajadores y trabajadoras del Ingenio, podrán retirarse voluntariamente de la empresa presentando la renuncia correspondiente, en ese caso, la empresa pagará al trabajador o trabajadora una compensación

económica calculada tomando en cuenta su tiempo de servicios y el cien por ciento del salario básico mensual últimamente devengado, y proporcionalmente por fracción de año, servirá de base para calcular el monto de compensación el salario que el trabajador estuviere devengando a la fecha de la renuncia o retiro voluntario; a la compensación económica antes descrita, se le sumara lo que corresponda como pago proporcional del derecho de vacaciones, aguinaldo proporcional, y el pago de los días laborados a la fecha de formulación y presentación de la carta de renuncia y solicitud respectiva.

La compensación económica objeto de esta cláusula, deberá pagarse en su totalidad un mes después haberse presentado, salvo que por razones justificables el Ingenio, no pudiere hacerlo de inmediato, caso en el cual pactara con el o los herederos la forma de pago y el número de cuotas, las cuales no podrán ser mayor de tres cuotas.

En caso de que el trabajador o trabajadora que hubiere presentado su renuncia voluntaria en el término establecido en esta Clausula, y este falleciere en dicho trámite, la prestación económica que le correspondería deberá ser entregada al beneficiario o beneficiarios en la proporción que este hubiere determinado, prefiriéndolas por el orden en que las hubiere enumerado en su contrato o en cualquier registro del Ingenio, y en su defecto a los herederos declarados.

CAPÍTULO SEIS

CLÁUSULAS PRESTACIONES

ECONÓMICAS

CLÁUSULA No. – 53. AUMENTO DE SALARIOS.

El Ingenio otorgará un incremento salarial para todos los trabajadores, incluyendo permanentes, zafreros, temporales y eventuales, según lo siguiente:

A partir del 1º. de noviembre del 2024 el aumento será de la siguiente manera para el personal que ganan de cero a \$500 dólares el 20%, y para el personal que gana arriba de \$ 500 hasta \$ 1000 el 15% y los de arriba de \$1000 el 5%, por sobre el último salario devengado

A partir del 1º. de noviembre del 2025 el aumento será de la siguiente manera: para el personal que ganan de cero a \$500 dólares el 25%, y para el personal que gana arriba de \$ 500 hasta \$ 1000 el 15% y los de arriba de \$1000 el 5%, por sobre el último salario devengado.

CLÁUSULA No. – 54. NIVELACION DE SALARIOS.

En idénticas circunstancias, a trabajo igual debe corresponder igual remuneración al trabajador, cualquiera que sea su sexo, raza, credo o nacionalidad, salvo que un trabajador o trabajadora, cuenten con al menos una de las siguientes condiciones: experiencia de acuerdo al puesto, conocimientos técnicos o estudios superiores, sean permanentes, cuenten con formación profesional o funciones con mayores riesgos profesionales de conformidad al manual de descriptores de puestos o cualquier otra condición que fundamente una remuneración distinta.

Ambas partes reconocen que los trabajadores Permanentes que en el período de Zafra, por las responsabilidades de la plaza tienen una mayor remuneración, se les pagará de acuerdo a la plaza zafra; **dando como resultado que el salario de zafra será mayor que el de mantenimiento.**

Si en algún caso el salario de la plaza Zafra sea menor al salario devengado por el trabajador permanente, mantendrá su salario de la plaza permanente.

Esta condición es aplicable únicamente durante el período de Zafra.

CLÁUSULA No. – 55. VACACIONES.

Todo trabajador permanente, eventual o temporal al servicio del Ingenio que tenga hasta un año de trabajo continuo o en jornadas acumuladas, y que acredite un mínimo de doscientos días trabajados en dicho año, tendrá derecho al disfrute de vacaciones, las que serán remuneradas con una

prestación económica equivalente al salario ordinario partiendo de diecisiete días y con el recargo porcentual de acuerdo a los rangos de antigüedad, de la manera siguiente:

- a) Para quien tuviese hasta cinco años de servicio el cuarenta por ciento, de su salario básico correspondiente a diecisiete días;**
- b) Para quien tuviese más de cinco años hasta quince años de servicio el cincuenta por ciento de su salario básico ordinario correspondiente a veinte días;**
- c) Para quien tuviese más de quince años hasta veinte años de servicio el sesenta por ciento de su salario básico ordinario correspondiente a veintitrés días;**
- d) Para quien tuviese más de veinte años de servicio el ochenta por ciento de su salario básico ordinario correspondiente a veintiséis días.**

Las vacaciones serán concedidas y pagadas a los trabajadores permanentes quince días después de finalizada la zafra, y para el personal eventual y temporal inmediatamente de finalizada la zafra con su respectivo pago, a excepción del personal administrativo y técnicos de campo a quienes la Empresa les designara en que momento gozaran sus vacaciones.

En el goce del periodo de las vacaciones no podrán iniciarse en días de asueto o de descanso semanal, ni comprender dentro de la misma más de dos días de asueto, en cuyo caso se prolongaran en esos dos días.

Para calcular la remuneración que el trabajador debe recibir en concepto de prestación por vacaciones, y el recargo correspondiente, ésta se calculará en base al salario ordinario que devengue a la fecha de inicio del período de vacaciones.

CLÁUSULA No. – 56. AGUINALDOS.

En materia de aguinaldos, el Ingenio reconocerá adicionalmente a lo que consigna el Código de Trabajo un recargo 5 días adicionales por periodo de lo que dicta el Código, es decir a los que les corresponde 15 días tendrán derecho a 20 días, a los

que les corresponde 19 días se les otorgará **24** días y a los que les corresponde 21 días se les otorgará **26** días.

Todo trabajador que inicie la prestación de servicios para el Ingenio en el último trimestre del año, tendrá derecho a un aguinaldo mínimo de ciento cincuenta dólares (\$150.00), salvo que de conformidad a su salario el aguinaldo proporcional sea mayor a esa cantidad.

Esta prestación es sin perjuicio de la tarjeta de regalo que la empresa entrega a sus trabajadores en el mes de diciembre de cada año, la que a partir del año 2024 será de cien dólares, o de cualquier otra prestación o beneficio que actualmente se concede por costumbre de empresa. La tarjeta de regalo se entregara en la primera quincena de diciembre de cada año.

CLÁUSULA No. – 57. BONIFICACIÓN POR PRODUCCIÓN.

Al finalizar la zafra, el Ingenio y el SITRACABANÑA establecen la bonificación a que tienen derecho los trabajadores y trabajadoras del Ingenio, de la siguiente forma:

Para personal permanente se proporcionara **el 100% de su salario base mensual, para personal zafrero, eventual e interino se proporcionara el 80% de su salario base mensual.**

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, todo trabajador tendrá derecho a un porcentaje adicional mínimo del veinticinco por ciento (25%) cuando la zafra del año en que debe pagarse la bonificación, rompa record de la zafra inmediata anterior

CAPÍTULO SIETE

DISPOSICIONES GENERALES

CLÁUSULA No. – 58. FORMALIDADES DE LOS ACUERDOS ENTRE EL INGENIO Y EL SINDICATO.

Los acuerdos entre el Ingenio y el Sindicato, deberán constar en dos Actas originales, la que será redactada conjuntamente y firmadas por la Empresa por el Presidente de la Junta Directiva del Ingenio y/o sus representantes patronales designados en legal forma o apoderados y por el Sindicato el Secretario General de éste, y/o las secretarías de Organización y Primero de Conflictos o sus apoderados legalmente constituidos. Dichos acuerdos, para su pronta aplicación, serán comunicados inmediatamente a las dependencias correspondientes del Ingenio, dentro de las veinticuatro horas hábiles, después de haber sido tomados; quedando en todo caso un acta original en poder de cada una de las partes.

El Ingenio y el Sindicato no podrán celebrar acuerdos que constituyan modificación alguna al presente Contrato Colectivo, durante el período de vigencia.

CLÁUSULA No. – 59. CASOS DE INFRACCIONES Y SANCIONES.

En materia de infracciones y sanciones disciplinarias se estará a lo dispuesto en el Contrato Colectivo de Trabajo vigente, al Reglamento Interno de Trabajo del Ingenio. Se considerarán infracciones los actos, acciones u omisiones que alteren la disciplina o la buena marcha de las actividades del Ingenio, que impliquen una violación a las obligaciones o prohibiciones establecidas según las disposiciones administrativas del Ingenio o las dispuestas en el Código de Trabajo y demás leyes laborales.

Todo documento que contenga actuaciones y diligencias sancionatorias que se instruyan deberá ser conocido **inmediatamente** por el trabajador o trabajadora afectado; **siguiéndose el debido proceso y garantizando el derecho de defensa.** **El trabajador podrá solicitar la intervención del Sindicato para su representación o para que actúe conforme al procedimiento establecido en la clausula 41 de este Contrato.**

CLÁUSULA No. – 60. PRESCRIPCIONES DE SANCIONES.

Las faltas disciplinarias del trabajador prescribirán en sesenta días contados a partir de la fecha de su supuesto cometimiento y no tendrán carácter

acumulativo.El responsable de la aplicación de las sanciones se apegará estrictamente a lo dispuesto en la ley, en el presente Contrato Colectivo de Trabajo y al Reglamento Interno de Trabajo. No tendrán validez los informes y sanciones contra el trabajador o trabajadora si antes no ha sido notificado de manera escrita.

La aplicación de pruebas de consumo de alcohol o para detección de consumo de drogas o similares, sólo serán posibles con el consentimiento del trabajador y serán aplicadas por personal médico autorizado, siguiendo los protocolos correspondientes. Si hubiere personal que resulte positivo, se someterá al tratamiento de desintoxicación respectivo, según la Ley de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo, dándosele tratamiento de una enfermedad, según parámetros de la Organización Mundial de la Salud (OMS), no de falta disciplinaria.

No se aplicará ninguna sanción al personal que se abstenga de someterse a esas clases de pruebas.

Tomando como base que la empresa produce licor, entre otros productos, deberá desarrollar una política de educación a los trabajadores a efecto de reducir y suprimir el consumo alcohólico.

CLÁUSULA No. - 61. DERECHO DE ASESORES Y APODERADOS.

Los Representantes del Ingenio y del SITRACABANÑA, al tratar sobre asuntos laborales relacionados con el presente Contrato, que generen o puedan generar conflicto podrán hacerse acompañar de los asesores y/o apoderados que consideren necesarios, los cuales tendrán derecho a voz pero no a voto en las discusiones.

Cláusula No. – 62. Correspondencia.

Las partes contratantes se comprometen a contestar dentro de un plazo no mayor de tres días hábiles, cualquier correspondencia que se genere.

CLÁUSULA No. – 63. EJEMPLARES DEL CONTRATO COLECTIVO.

El Ingenio entregará dentro de los sesenta días contados a partir de la inscripción del presente Contrato, un ejemplar para cada trabajador y trabajadora permanente.

CLÁUSULA No. – 64. INTERPRETACIÓN ERRÓNEA E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Los conflictos de trabajo de carácter jurídico o de derecho derivados de la interpretación errónea o incumplimiento de las disposiciones de este Contrato, serán sometidos por las partes a lo dispuesto en los Artículos 471 al 479 del Código de Trabajo.

CLÁUSULA No. – 65. APLICACIÓN PREFERENTE DE LA LEY.

En caso de conflicto o duda sobre la aplicación de las normas de trabajo, prevalece la más favorable al trabajador y trabajadora. La norma que se adopte debe aplicarse en su integridad. Las disposiciones del Código de Trabajo y demás fuentes de derecho laboral se aplicarán preferentemente a cualquier otra Cláusula de este Contrato, siempre y cuando dichas disposiciones contengan mejores prerrogativas o mejores beneficios a los trabajadores y trabajadoras que los que se conceden en este Contrato. El Ingenio y el SITRACABANÑA se obligan **de buena fe** a darle estricto cumplimiento a todas y cada una de las Cláusulas del presente Contrato Colectivo, al Código de Trabajo y demás leyes de carácter laboral en vigencia.

CLÁUSULA No. – 66. RESPETO A LA TERCERIZACIÓN.

La Empresa adjudicará trabajos a terceros **que no se relacionen con actividades de naturaleza permanente**, y los contratistas deben garantizar la cobertura de las obligaciones según la legislación laboral para todo el personal contratado por la misma; **siempre que esas normas no contengan disposiciones contrarias al presente contrato. En los contratos mercantiles y/o civiles que formalice con las empresas que realicen labores tercerizadas para el Ingenio, éste insertará una cláusula de cumplimiento laboral y de previsión social.**

CLAUSULA No. 67.- MEDIDAS AMBIENTALES

Además de las disposiciones relativas al medio ambiente en el trabajo a las que está obligado el Ingenio con base a la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo, éste -en el marco de su responsabilidad social-dispondrá medidas de naturaleza ambiental, entre ellas, las que producen como efecto contribuir a reducir el calentamiento global, disposición adecuada de aguas residuales, la conservación de mantos acuíferos, erradicación de la quema para la zafra, la reforestación de su entorno, recolección de desechos sólidos e impartir capacitaciones para formación de líderes comunales que colaboren en sus lugares de residencia en la conservación del medio ambiente. La empresa elaborará en el primer trimestre de la vigencia de este contrato, un Programa Ambiental con la participación del Sindicato, a efecto de dar cumplimiento a esta Cláusula.

CLÁUSULA No. – 68. Vigencia y aplicación.

El presente Contrato Colectivo de Trabajo entrará en vigencia a partir del 10. De noviembre del 2024 y finalizará el 31 de octubre del 2026 y su plazo será de dos años, tanto en lo normativo como en lo económico y social.

El plazo se prorrogara automáticamente por períodos de dos años, siempre y cuando, que ninguna de las partes pida revisión del Contrato. Tanto el Ingenio como el Sindicato podrán pedir la revisión del contrato en el lapso de seis meses anteriores a la fecha de concluir su vigencia.

El cumplimiento de este contrato, además de las alternativas legales, deberá ser de Buena Fe de las partes, para ello, el Ingenio instruirá a sus niveles gerenciales y jefaturas que el cumplimiento voluntario y respetuoso de lo acordado es un factor importante para la paz laboral y social. De su parte el Sindicato promoverá en los trabajadores los derechos, deberes y obligaciones que les corresponden, y que su aporte es un factor importante para el mantenimiento de la fuente de trabajo.